



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CHE DEFINISCE LE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI COMPRESI TRA IL QUARTO E L'OTTAVO PER L'ANNO 2017

Il giorno 27 novembre 2019, nella Sede della "Amministrazione Centrale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84, si sono riunite la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale per la sottoscrizione della Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo per l'anno 2017.

Sono presenti per la Delegazione di Parte Pubblica:

- Il Dottore Ingegnere Stefano GIOVANNINI, nella sua qualità di Delegato del Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"
- Il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"

Sono presenti per la Delegazione di Parte Sindacale:

- Stefano Bernabei, FLC – CGIL;
- Rita Cetorelli, CISL Scuola;
- Mario Ammendola, Federazione UIL Scuola RUA
-
-

E', altresì, presente la Dottoressa Chiara SCHETTINI, inquadrata nel Profilo di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso la "Segreteria della Direzione Generale" con le funzioni di Responsabile, che svolge attività di supporto tecnico alla Delegazione di Parte Pubblica, anche ai fini della stesura materiale del verbale e di tutti gli altri atti ad esso allegati.

VISTO

Il Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, con il quale sono state adottate alcune "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla Legge

30 luglio 2010, numero 122, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 2-bis;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, con il quale è stato emanato il *"Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111"*, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTA

la Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che contiene le *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'Anno 2014)"*, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 456, che modifica ed integra l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122;

CONSIDERATO

che, secondo il combinato disposto delle norme innanzi richiamate:

- a *"...decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio..."*;
- a *"...decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo..."*;

VISTA

la Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha definito delle *"linee di indirizzo"* per la corretta applicazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, e successive modifiche ed integrazioni;

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized 'A', a '4', a large 'B', a 'P', and a cursive 'M'.

CONSIDERATO

che, con la predetta Circolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, precisato "...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve essere ricondotto a tale importo..." e ha definito "...le modalità di calcolo sulla base delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio...";

VISTA

la Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura "...di **"decurtazione permanente"** da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...", precisando, in particolare, che:

- a decorrere "...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi...";
- pertanto, le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere "...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio...";
- le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...";
- la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014...";

Carri *EF* *AB* *Q* *ol*

- per "...le amministrazioni che hanno costituito il "Fondo 2014" per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";

VISTA

la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene le "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'anno 2016)*", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 236;

VISTA

la Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2016, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208;

CONSIDERATO

in particolare, che la "*Scheda Tematica I.3: Contrattazione Integrativa*", allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, precisa, tra l'altro, che:

- a decorrere "...dall'anno 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, recante Istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...";
- per quanto concerne "...la riduzione del Fondo in proporzione al

personale in servizio...", la "...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015...";

- *in particolare, i "...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, alla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...";*

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed, in particolare, l'articolo 23;

CONSIDERATO

che i primi due commi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, prevedono, tra l'altro, che:

- *al fine di "...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...";*
- *nelle more di "...quanto previsto dal comma precedente, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, nel contempo, l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al*

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...";

- a *"...decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato...";*

VISTO

il Verbale del 17 novembre 2016, numero 25, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la corretta determinazione, per gli anni **2011, 2012, 2013 e 2014**, delle risorse destinate alla costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"**;

VISTA

la Determina Direttoriale del 5 settembre 2018, numero 235, con la quale è stato costituito, per l'anno **2015**, il **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"**;

VISTA

la Determina Direttoriale del 21 settembre 2018, numero 245, con la quale è stato costituito, per l'anno **2016**, il **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"**;

VISTA

la Determina Direttoriale del 21 settembre 2018, numero 246, con la quale è stato costituito, per l'anno **2017**, il **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"**,

VISTI

i Verballi del 17 ottobre 2018, numero 2, e del 27 novembre 2018, numero 5, con i quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha formulato alcuni rilievi in merito alla costituzione dei **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo"** per gli anni **2015, 2016 e 2017** e, pertanto, non li ha **"certificati"**;

VISTA

la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 52, con la quale è stato nuovamente costituito il **"Fondo per il trattamento economico**

Ceas *cy* *AB* *Q* *De*

accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo relativo all'anno 2015, che è stato rideterminato:

- a) nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse della predetta Determina;
- b) tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27 novembre 2018,

CONSIDERATO

che il predetto Fondo, a seguito della sua rideterminazione, ammonta complessivamente ad € 4.470.762,00;

VISTA

la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 53, con la quale è stato nuovamente costituito il **"Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo"** relativo all'anno 2016, che è stato rideterminato:

- a) nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse della predetta Determina;
- b) tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27 novembre 2018,

CONSIDERATO

che il predetto Fondo, a seguito della sua rideterminazione, ammonta complessivamente ad € 4.402.806,00;

VISTA

la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73, con la quale è stato nuovamente costituito il **"Fondo per il trattamento economico**



accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo" relativo all'anno 2017, che è stato rideterminato:

- a) nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto *"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"* attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi Interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla *"Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni"* con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse della predetta Determina;
- b) tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nelle sedute del 17 ottobre 2018 e del 27 novembre 2018;

CONSIDERATO

che il predetto Fondo, a seguito della sua rideterminazione, ammonta complessivamente ad € 4.402.806,00;

CONSIDERATO

altresì, che i *"Fondi per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo"* relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 costituiti, rispettivamente, con le Determine Direttoriali del 27 febbraio 2019, numero 52, del 27 febbraio 2019, numero 53, e del 19 marzo 2019, numero 73, sono stati nuovamente sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta *"certificazione"*;

CONSIDERATO

infine, che:

- con Verbale del 20 marzo 2019, numero 11, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso *"parere favorevole"* in merito ai nuovi *"Fondi per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo"* relativi agli anni 2015 e 2016, costituiti con le Determine Direttoriali del 27 febbraio 2019, numeri 52 e 53;
- con Verbale del 28 marzo 2019, numero 12, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso *"parere favorevole"* in merito al nuovo *"Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo"* relativo all'anno 2017, costituito con la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73;



VISTE

le *"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo"* per gli anni 2015, 2016 e 2017, sottoscritte in data 3 aprile 2019;

VISTA

la nota del 6 maggio 2019, registrata nel protocollo generale con il numero 3467, con la quale le *"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo"* per gli anni 2015, 2016 e 2017, comprensive della *"Relazione Illustrativa"* e di quella *"Tecnico-Finanziaria"*, sono state trasmesse, a mezzo di *"Posta Elettronica Certificata"*, sia al *"Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"* che alla *"Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica"*, ai fini dei controlli in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la nota del 30 maggio 2019, numero di protocollo 141098, con la quale lo Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha:

- evidenziato "...di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla costituzione dei "Fondi" per le annualità contemplate nelle ipotesi di accordo in esame...";
- in *"...merito alla definizione delle poste di destinazione del Fondo per gli anni 2015 e 2016, con particolare riferimento alla erogazione della indennità di produttiva, collettiva e individuale..."*, ha richiamato *"...l'attenzione dell'Ente a quanto rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota del 6 aprile 2017, numero di protocollo 21216, circa le prerogative datoriali in materia di individuazione di criteri e indicatori..."*;
- per quanto attiene, invece, alla *"...ipotesi di accordo stipulata con riferimento al Fondo 2017, ha rilevato che, come riportato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale del 2 maggio 2019, le*

progressioni economiche e di livello realizzate nel medesimo anno (articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2020) sono state finanziate attraverso la riduzione (da circa € 300.000 nel biennio 2015-2016 a circa € 50.000 nell'anno 2017) delle poste destinate alla produttività individuale e collettiva e l'abrogazione delle indennità di responsabilità (articolo 43, comma 2, lettera b), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Ricerca sottoscritto il 7 ottobre 1996) previste nei precedenti accordi integrativi per un ammontare di € 165.000...";

- segnalato che:
 - la "...destinazione di una maggiore quota di risorse finanziarie su impieghi "stabili" del Fondo determina, come evidenziato dal Collegio, una riduzione dei "margini di flessibilità nell'utilizzo delle risorse decentrate" e, di conseguenza, una compressione delle prerogative delle parti in sede di definizione degli accordi integrativi..." ;
 - questa "...scelta allocativa non appare, pertanto, del tutto coerente con i principi di premialità, autonomia e responsabilità sanciti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150..."
- segnalato, analogamente, come "...critica la scelta di eliminare del tutto le indennità di responsabilità conferibili al personale, considerata anche la rilevanza che alle predette indennità veniva riconosciuta all'interno della organizzazione dell'Ente dai precedenti accordi collettivi..."
- evidenziato, infine, con "...riferimento alle progressioni economiche e di livello, previste dall'accordo decentrato per l'anno 2017...", che:
 - il "...numero di progressioni finanziate copre oltre il 70% dei potenziali aventi diritto..."
 - la predetta "...percentuale, che l'Ente giustifica "in via del tutto eccezionale" con la mancata attivazione dei predetti istituti contrattuali (articoli 53 e 54) nelle annualità successive al 2010, non appare coerente con il principio sancito in materia dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150...", il quale prevede che "...le progressioni economiche sono attribuite, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione..."

- ritenuto, comunque, che "...le ipotesi appaiono coerenti con i vincoli finanziari dettati dal vigente quadro normativo e contrattuale..." e che le stesse "...possano, quindi, avere ulteriore corso, ferme restando le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle descritte criticità nelle modalità di destinazione del Fondo per l'anno 2017...";

VISTA

la nota del 4 giugno 2019, numero di protocollo 36552, registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 4221, con la quale l'Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle "...ipotesi di contratto relative alla utilizzazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" dei livelli IV-VIII per gli anni 2015, 2016 e 2017....", ha, a sua volta:

- preliminarmente ribadito che "...i criteri generali dei sistemi di valutazione della "performance" sono sottratti alla contrattazione collettiva per essere rimessi, giusta previsione dell'articolo 68 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018, al mero confronto...";
- evidenziato, per l'annualità 2017, come "...peraltro già sottolineato dal Ministero della Economia e delle Finanze e dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti nel proprio verbale, un forte ridimensionamento delle risorse destinate alla indennità di produttività...";
- rilevato che, dalla "...documentazione trasmessa, emerge che tale scelta, peraltro non del tutto coerente sia con le disposizioni contenute nell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che con le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in base alle quali le progressioni economiche sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, sarebbe stata oggetto di apposita seduta di contrattazione collettiva nazionale integrativa in data 29 dicembre 2006...";
- richiesto, per "...la finalità di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, secondo quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria dello Stato numero 25/2012...", di "...acquisire tutta la relativa documentazione...";






- tenuto conto del "...parere del Ministero della Economia e delle Finanze e nelle more che l'Ente trasmetta gli atti richiesti, nonché fornisca ulteriori elementi di valutazione in ordine alle criticità evidenziate dal predetto Ministero circa l'utilizzo delle risorse del Fondo...", ha sospeso "...l'iter di certificazione relativamente alla ipotesi di contratto per l'anno 2017...";
- ritenuto, invece, che, per "...le sole annualità 2015 e 2016 le ipotesi possano avere ulteriore corso...";

VISTA

la Delibera del 25 giugno 2019, numero 40, con la quale è stata autorizzata, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei controlli, con esito positivo, effettuati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sia dallo Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze che dallo Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- la sottoscrizione dei **"Contratti Collettivi Nazionali Integrativi che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo"** per gli anni 2015 e 2016;
- la spesa derivante dalla applicazione degli istituti previsti e disciplinati dai predetti **"Contratti Collettivi Nazionali Integrativi"**, che graverà sui pertinenti capitoli del Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2019;

VISTA

la nota del 28 ottobre 2019, numero di protocollo 7092, con la quale la Direzione Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, a seguito delle note trasmesse dallo **"Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri"** e dallo **"Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze"**, come innanzi richiamate, ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alle **"Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per gli anni 2015 e 2016 e ha svolto le considerazioni ritenute necessarie in merito ai rilievi formulati sulla "Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per l'anno 2017, evidenziando, in particolare, che:

- *gli "...indicatori ed i coefficienti utilizzati ai fini della corresponsione della indennità di produttività prevista dalle predette "Ipotesi", sottoscritte in data 5 aprile 2019, sono quelli riportati nel "Piano Integrato" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2016-2018, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2016, numero 55, che contiene, tra l'altro, il "Piano Triennale della Performance" per il medesimo triennio...";*
- *gli "...indicatori ed i coefficienti innanzi specificati sono stati, peraltro, mutuati dal "Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84...";*
- *con "...le "Ipotesi dei Contratti Collettivi Nazionali Integrativi che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per gli anni 2015, 2016 e 2017, le "Parti" si sono, pertanto, limitate a recepire e ad applicare, senza alcuna "interpolazione", gli indicatori ed i coefficienti previsti dai "Documenti" del "Ciclo della Performance" innanzi richiamati ai fini della attribuzione e della corresponsione della indennità di produttività...";*
- *per "...quanto riguarda, invece, le "progressioni economiche" e le "progressioni di livello nei profili di inquadramento" del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 53 e 54 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002, come previste dalla "Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale*



Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per l'anno 2017:

- *nel Verbale del 15 dicembre 2016, numero 27, il "Collegio dei Revisori dei Conti" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", in merito alle Ipotesi degli "Accordi Integrativi" sottoscritti il 30 dicembre 2013, che riguardano sia le "progressioni economiche" che le "progressioni di livello nei profili di inquadramento" del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 54 innanzi citati, ha ritenuto utile ribadire quanto già rilevato con il Verbale del 13 settembre 2016, numero 20, e con il Verbale del 13 ottobre 2016, numero 22, ovvero che, alla luce di quanto chiarito dal Ministero della Economia e delle Finanze e dalla Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, non è possibile retrodatare le suddette progressioni anteriormente al primo gennaio dell'anno in cui risulta approvata la graduatoria delle stesse...";*
- *con il "Verbale di intesa", sottoscritto nella seduta di Contrattazione Collettiva Integrativa del 29 dicembre 2016, le "Parti", in considerazione del rilievo avanzato dal "Collegio dei Revisori dei Conti" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" relativamente all'impossibilità di procedere alla attuazione delle Ipotesi degli Accordi Integrativi sottoscritti il 30 dicembre 2013, con le quali era stato previsto l'espletamento delle procedure relative alle "progressioni di livello nei profili di inquadramento" ex articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed alle "progressioni economiche" ex articolo 53 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e preso atto del conseguente blocco delle opportunità di sviluppo professionale per il personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, hanno ritenuto di dover prevedere dei meccanismi di recupero delle predette opportunità tramite l'indizione di procedure straordinarie ex articoli 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro più volte citato, oltre a quelle ordinarie*

previste contrattualmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2017...";

- In "...attuazione di quanto previsto dal predetto **"Verbale di intesa"**, sono state programmate:
 - una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 53 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di centottantanove posti complessivi per le **"progressioni economiche"** del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili;
 - una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 54 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di quarantasei posti complessivi per le **"progressioni di livello nel profili di Inquadramento"** del personale tecnico e amministrativo...";
- con "...la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017, numero 92, assunta in via telematica e ratificata con la Delibera del 31 ottobre 2017, numero 102, è stato adottato il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, comprensivo del **"Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca"**, della **"Consistenza dell'Organico"** e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**...";
- il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, comprensivo del **"Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca"**, della **"Consistenza dell'Organico"** e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**, prevede, tra l'altro:
 - la "...copertura di centottantanove posti complessivi per le **"progressioni economiche"** del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, secondo la articolazione riportata nell'articolo 1 della Determina Direttoriale del 30 agosto 2017, numero 203...";



- un "...incremento da quarantasei a novantacinque dei posti complessivi previsti per le "progressioni di livello nei profili di inquadramento" del personale tecnico e amministrativo...";
- con "...la nota del 7 febbraio 2018, numero di protocollo 730, il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, ha, tra l'altro, fatto presente che:
 - ✓ I "Piani di Attività per il Triennio 2017-2019", come predisposti dagli enti di ricerca vigilati dal predetto Dicastero, sono stati valutati da un "Comitato di Esperti" nominato con Decreto Direttoriale del 10 maggio 2017, numero 1090;
 - ✓ ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il "Piano di Attività per il Triennio 2017-2019" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" è stato definitivamente approvato...";
 - ✓ da ciò "...consegue che il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha, di fatto, approvato anche le "progressioni", sia "economiche" che di "livello nei profili di inquadramento", del personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, come previste e programmate dall'Ente nel "Documento di Pianificazione" innanzi richiamato...";
- in "...ogni caso, come sottolineato, peraltro, sia nella "Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per l'anno 2017 che nella allegata "Relazione Illustrativa":
 - a decorrere dall'anno 2010, sono state attivate e concluse, le ultime procedure di selezione per le "progressioni economiche" e le "progressioni di livello nei profili di inquadramento" del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 53 e 54 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001



ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002;

- il numero elevato delle posizioni previste con decorrenza dal 1 gennaio 2017, pari a circa il 70% dei potenziali aventi diritto, relativamente alle "progressioni di livello nei profili di Inquadramento", e all'84% dei potenziali aventi diritto, relativamente alle "progressioni economiche", trova, pertanto, la sua giustificazione, in via del tutto eccezionale, nella mancata attivazione, negli anni successivi all'anno 2010, delle predette procedure di selezione;
- questa anomalia ha inevitabilmente penalizzato il personale che, nel frattempo, aveva già maturato i requisiti richiesti per partecipare alle procedure finalizzate alle predette "progressioni";
- qualora le procedure di selezione fossero state attivate nel rispetto della cadenza biennale contrattualmente prevista, sarebbe stato possibile ripartire il numero complessivo delle progressioni su almeno una o due "tornate", con percentuali di posizioni da coprire che sarebbero rimaste entro "forbici" comprese tra il venticinque ed il trentacinque per cento dei potenziali aventi diritto e, pertanto, la percentuale complessiva delle posizioni coperte nel periodo di riferimento sarebbe stata analoga alla quota percentuale prevista per l'anno 2017;
- è ovvio che l'Ente, tenendo conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'espletamento delle ultime procedure, della necessità di non mortificare le legittime aspettative del personale e, quindi, di incentivare e di valorizzare, sia sotto il profilo economico che giuridico, la qualificazione professionale acquisita e l'esperienza lavorativa maturata, nel frattempo, dai dipendenti, ha ritenuto legittimo prevedere un numero elevato di "progressioni", pur nella consapevolezza che tale previsione è connotata, e non potrebbe essere diversamente, dai caratteri della eccezionalità e della straordinarietà...";

CONSIDERATO

che, con la medesima nota, la Direzione Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", atteso "...che:

- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha più volte ribadito che, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto

Handwritten signatures and initials: C... S... [illegible] [illegible] [illegible]

Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modifiche ed integrazioni, le "progressioni" devono essere svolte nel rispetto del principio di selettività delle procedure e devono essere attribuite ad un numero limitato di dipendenti e, comunque, entro una misura percentuale inferiore o al massimo uguale al 50%;

- la predetta misura percentuale massima è stata, peraltro, confermata anche dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare sul Conto Annuale del 16 maggio 2019, numero 15...".

ha richiesto, alla luce di tutte le considerazioni finora svolte e delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, che, qualora "...non fosse possibile ritenere integralmente congrue le misure percentuali innanzi indicate, ovvero il 70% dei potenziali aventi diritto, relativamente alle "progressioni di livello nei profili di inquadramento", e l'84% dei potenziali aventi diritto, relativamente alle "progressioni economiche"...", l'Ente venga "...autorizzato, in via del tutto eccezionale, a perfezionare entrambe le "progressioni" del personale tecnico e amministrativo, ovvero sia quelle "economiche" che quelle di "livello nei profili di inquadramento", entro la misura percentuale pari al 70% dei potenziali aventi diritto...";

VISTA

la nota del 25 novembre 2019, numero di protocollo 248138, indirizzata alla "Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva", con la quale lo "Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze" ha:

- preso atto che "...i criteri per l'erogazione dell'indennità di produttività, collettiva ed individuale non sono stati oggetto di negoziazione tra le parti in quanto mutuati dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'Istituto con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010, n. 84...";
- preso atto, per "...quanto riguarda le progressioni "economiche" e di "livello" previste dalla "Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definiscono le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per l'anno 2017...";

- della "...eccezionalità della fattispecie, con la mancata attivazione degli istituti (articoli 53 e 54) nelle annualità successive al 2010 in attuazione dei limiti posti agli effetti economici delle progressioni orizzontali dall'articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122...";
- che "...si tratterebbe, di conseguenza, della prima applicazione della fattispecie successiva al venir meno dei predetti limiti di legge...";
- ritenuto, pertanto, che "...le ipotesi in oggetto possano avere ulteriore corso, fatto salvo il rinvio alle definitive valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica...";

VISTA

la nota del 27 novembre 2019, numero di protocollo 0074478, registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 7843, con la quale lo **"Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri"**:

- ha preso atto "...delle assicurazioni fornite in ordine alla non contrattabilità dei criteri generali dei sistemi di valutazione e performance finalizzati all'erogazione dei compensi collegati alla performance, comunque denominati...";
- ha ribadito che "...la previsione delle progressioni previste dagli 53 e 54 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, deve risultare coerente con le prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, (quota limitata di personale), secondo le indicazioni da ultimo fornite da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, con la Circolare numero 15/2019...";
- tenuto conto "...che si tratta di prime progressioni che intervengono dopo il blocco disposto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122...", ha "...rimesso alla responsabilità e all'autonomia organizzativa dell'Ente le conclusive determinazioni, nei

limiti comunque di quanto prospettato nell'ultimo capoverso della nota direttoriale del 28 ottobre 2019, numero di protocollo 7092...";

- considerato "...anche il positivo parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, ha ritenuto che l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dei livelli dal IV all'VIII anno 2017 possa avere ulteriore corso...";

VISTO

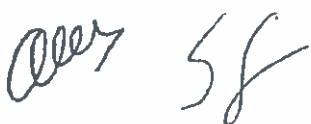
il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 8, ultimo periodo, il quale prevede che, in assenza di rilievi degli Organi di Controllo, è "...l'organo competente dell'amministrazione che autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto...";

VISTO

il Decreto del Presidente del 27 novembre 2019, numero 77, con il quale:

- a) è stata autorizzata, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dei controlli, con esito positivo, effettuati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sia dallo Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze che dallo Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
 - la sottoscrizione del "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del Fondo del Trattamento Economico Accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" per l'anno 2017;
 - la spesa derivante dalla applicazione degli istituti previsti e disciplinati dal predetto "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo", che graverà sui pertinenti capitoli del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2019;







CONSIDERATO che il predetto Decreto, il quale sarà sottoposto all'esame del nuovo Consiglio di Amministrazione dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* nella prima seduta utile, ai fini della sua ratifica, è, comunque, efficace ed immediatamente esecutivo;

VISTA la Delibera del 19 dicembre 2018, numero 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* per l'Esercizio Finanziario 2019;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio,

tanto premesso, le parti convengono e stipulano il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo:

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si applica a tutto il personale dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* in servizio di ruolo con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, nonché ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso lo *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* e inquadrati in livelli equiparati a quelli innanzi indicati, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio con oneri a carico del *"Fondo"* all'uopo costituito con Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73, come richiamata nelle premesse.

Articolo 2

Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che abbia lo stesso oggetto ed il medesimo ambito di applicazione.

Articolo 3

Indennità per lo svolgimento di mansioni o compiti che comportano rischi o disagi particolarmente gravosi, previste dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadrennio*



Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

Alle unità di personale individuate, per la "**Amministrazione Centrale**", dal Direttore Generale e, per le "**Strutture di Ricerca**", dai Direttori di Struttura, che svolgono compiti e/o funzioni che comportano articolazioni dell'orario di lavoro particolarmente gravose ovvero rischi o disagi notevoli in relazione alla necessità di garantire la massima funzionalità possibile delle diverse articolazioni organizzative sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, nonché l'efficienza dei servizi erogati, sono riconosciute e attribuite le seguenti indennità, eventualmente cumulabili tra di loro, laddove non sia diversamente previsto o disposto:

A) INDENNITA' PER RISCHI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

2017
28.781,00

B) INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

2017
74.425,00

C) INDENNITA' PER ASSISTENZA OSSERVAZIONI

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

2017
21.223,00

D) INDENNITA' DI CUSTODIA E REPERIBILITA' NOTTURNA

Al pagamento delle predette Indennità è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

2017
9.589,00

E) INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

celles sy [signature] [initials] [initials]

2017
15.948,00

F) INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

2017
1.280,00

Articolo 4

Compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera a), del dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"*, sottoscritto in data 7 ottobre 1996

E' consentito il ricorso all'istituto del lavoro straordinario per soddisfare indifferibili e straordinarie esigenze di servizio, connesse anche alla carenza di personale.

Relativamente ai criteri stabiliti ed ai limiti fissati per lo svolgimento del lavoro straordinario, si fa espresso rinvio a quanto già previsto, per l'anno 2014, dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina le modalità di utilizzo del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, sottoscritto, in via definitiva, il 29 maggio 2017.

Per straordinarie, indifferibili e motivate esigenze delle diverse articolazioni organizzative sia della *"Amministrazione Centrale"* che delle *"Strutture di Ricerca"* (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, il contingente delle ore di lavoro straordinario può essere aumentato, previa autorizzazione del Direttore Generale, entro il limite del contingente complessivo stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Ai compensi per il lavoro straordinario è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

2017
102.167,00

Articolo 5

Indennità per lavoro in turni, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio*

[Handwritten signatures and initials]

Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995', sottoscritto in data 7 ottobre 1996

E' consentito il ricorso all'Istituto del lavoro in turni per lo svolgimento di attività istituzionali che comportano la necessità di soddisfare particolari esigenze funzionali delle diverse articolazioni organizzative sia della **"Amministrazione Centrale"** che delle **"Strutture di Ricerca"** (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, e di garantire il funzionamento, senza soluzione di continuità, e, quindi, anche nei giorni festivi, di particolari attrezzature e apparecchiature, sia informatiche che scientifiche.

Per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri spettano le maggiorazioni previste dall'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato nella rubrica del presente articolo.

Al pagamento delle indennità di turno è destinato, per l'anno 2017, il seguente importo:

2017
52.880,00

Articolo 6

Indennità di Ente Annuale, prevista dall'articolo 44 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"**, sottoscritto in data 7 ottobre 1996

In conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, lo stanziamento destinato alla **"Indennità di Ente Annuale"** è pari ad € 1.163.353,00.

Articolo 7

Indennità di Ente Mensile, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera c), del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"**, sottoscritto in data 7 ottobre 1996

In conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, lo stanziamento destinato alla **"Indennità di Ente Mensile"**, per l'anno 2017, è stimato complessivamente in € 2.183.003,00



Articolo 8

Progressioni economiche del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, previste dall'articolo 53 del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999*, sottoscritto in data 21 febbraio 2002

Le *"Parti"*, premesso che:

- in attuazione di quanto previsto dal *"Verbale di intesa"*, sottoscritto nella seduta di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del 29 dicembre 2016, con Determina Direttoriale del 30 agosto 2017, numero 203, è stata indetta una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 53 del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"*, sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di centottantanove posti complessivi per le *"progressioni economiche"* del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, ripartiti, per ciascun profilo, nel modo seguente:

Profilo professionale	Livello	numero posti
Funzionario di Amministrazione	IV	17
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	IV	88
Collaboratore di Amministrazione	V	42
Operatore Tecnico	VI	33
Operatore di Amministrazione	VII	9

- la *"...predetta procedura di selezione è stata attivata nelle more:*
 - della sottoscrizione delle Ipotesi dei Contratti Collettivi Integrativi che quantificano i fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo per gli anni 2015, 2016 e 2017 e definiscono le relative modalità di utilizzo;
 - della certificazione delle predette Ipotesi da parte del *"Collegio dei Revisori dei Conti"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
 - del perfezionamento del procedimento di controllo, con esito positivo, previsto dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e

- successive modifiche ed integrazioni, con conseguente rilascio del nulla osta alla sottoscrizione dei predetti Contratti da parte sia del Ministero della Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- 4) *della autorizzazione alla definitiva sottoscrizione dei Contratti Collettivi Integrativi innanzi specificati, rilasciata dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla autorizzazione della relativa spesa;*
- 5) *della definitiva sottoscrizione dei Contratti Collettivi Integrativi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017...";*
- l'effettivo riconoscimento, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico, delle **"progressioni economiche"** del personale tecnico e amministrativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, è comunque subordinato al perfezionamento, con esito positivo, dell'intero procedimento specificato nel capoverso precedente;
 - con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017, numero 92, adottata in via telematica e ratificata con Delibera del 31 ottobre 2017, numero 102, è stato approvato il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, comprensivo del **"Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca"**, della **"Consistenza dell'Organico"** e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**;
 - il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, comprensivo del **"Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca"**, della **"Consistenza dell'Organico"** e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**, prevede, tra l'altro, anche la copertura di centottantanove posti complessivi per le **"progressioni economiche"** del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, secondo la articolazione riportata nell'articolo 1 della Determina Direttoriale del 30 agosto 2017, numero 203;
 - con la Determina Direttoriale del 22 dicembre 2017, numero 329, sono state approvate le graduatorie di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 53 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, con Determina Direttoriale del 30 agosto 2017, numero 203, per la copertura di centottantanove posti complessivi per le **"progressioni economiche"** del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili;
 - con la nota del 7 febbraio 2018, numero di protocollo 730, il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, ha, tra l'altro, fatto presente che, sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto



Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il "**Piano di Attività per il Triennio 2017-2019**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è stato definitivamente approvato;

- a seguito di alcune istanze di riesame, con Determina Direttoriale del 06 aprile 2018, numero 109, le predette graduatorie di merito sono state modificate;
- le nomine dei vincitori della procedura di selezione indetta ai fini delle "**progressioni economiche**" del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili ed i relativi inquadramenti possono essere disposte solo successivamente al verificarsi delle condizioni innanzi specificate;
- con la "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo per l'anno 2017**" sottoscritto in data 3 aprile 2019, è stato destinato alle "**progressioni economiche**" del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili uno stanziamento non inferiore ad € 206.733,00, necessario a garantire la copertura finanziaria di un numero complessivo di 189 posizioni ripartite, per ciascun profilo, nel modo seguente:

Profilo professionale	Livello	numero posti
Funzionario di Amministrazione	IV	17
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	IV	88
Collaboratore di Amministrazione	V	42
Operatore Tecnico	VI	33
Operatore di Amministrazione	VII	9

- nella predetta "**Ipotesi**" è stato, altresì, necessario sottolineare che:
 - il numero elevato delle predette posizioni, pari all'84% dei potenziali aventi diritto, trova la sua giustificazione, in via del tutto eccezionale, nella mancata attivazione, negli anni precedenti, di almeno una, se non addirittura due "**torate**" di "**progressioni economiche**" (a decorrere dall'anno 2010, è stata attivata e conclusa, a tal fine, una sola procedura di selezione);
 - questa anomalia ha inevitabilmente penalizzato il personale che, nel frattempo, aveva già maturato i requisiti richiesti per partecipare alle procedure finalizzate alle predette "**progressioni**";
 - qualora queste procedure fossero state attivate almeno a cadenza biennale, sarebbe stato possibile ripartire il numero complessivo delle progressioni su una o due "**torate**", con percentuali di posizioni da coprire che sarebbero rimaste entro "**forbic**"

Alles

Ly

IB

⊕

Or

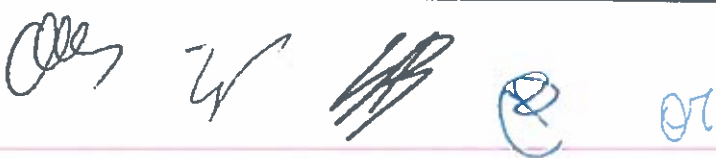
comprese tra il trenta e il quaranta per cento dei potenziali aventi diritto e, quindi, in un ambito assolutamente ragionevole;

- a seguito della corrispondenza intercorsa tra la Direzione Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", lo "Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e lo "Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze", come richiamata nelle premesse del presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e alla quale si fa espresso rinvio, l'Ente è stato "...autorizzato a perfezionare entrambe le "progressioni" del personale tecnico e amministrativo, ovvero sia quelle "economiche" che quelle di "livello nei profili di inquadramento", entro la misura percentuale pari al 70% dei potenziali aventi diritto...",

convengono:

- a) di procedere alla rimodulazione del numero complessivo delle posizioni riservate alle "progressioni economiche" del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili entro la misura percentuale del 70% dei potenziali aventi diritto, calcolata applicando la predetta percentuale ai potenziali aventi diritto per ciascun profilo e, quindi, ad ogni graduatoria di merito all'uopo predisposta, con applicazione del seguente criterio di arrotondamento:
 - il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale del 70% è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque;
 - il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale del 70% è arrotondato all'unità superiore, se il primo decimale è pari o superiore a cinque;
- b) di destinare alle "progressioni economiche" del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili uno stanziamento non inferiore ad € 172.659,00, necessario a garantire la copertura finanziaria di un numero complessivo di centocinquantotto posizioni, ripartite, per ciascun profilo, nel modo seguente:

Profilo professionale	Livello	numero posti
Funzionario di Amministrazione	IV	15
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	IV	72
Collaboratore di Amministrazione	V	36
Operatore Tecnico	VI	27
Operatore di Amministrazione	VII	8



Articolo 9

Progressioni di livello nei profili di inquadramento del personale tecnico e amministrativo, previste dall'articolo 54 del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"*, sottoscritto in data 21 febbraio 2002

Le *"Parti"*, premesso che:

- in attuazione di quanto previsto dal *"Verbale di Intesa"*, sottoscritto nella seduta di Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa del 29 dicembre 2016, con Determina Direttoriale del 30 agosto 2017, numero 204, è stata indetta una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 54 del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"*, sottoscritto il 21 febbraio 2002, per la copertura di quarantasei posti complessivi per le *"progressioni di livello nei profili di inquadramento"* del personale tecnico e amministrativo, ripartiti, per ciascun profilo e livello, nel modo seguente:

Profilo professionale	Livello	numero posti
Funzionario di Amministrazione	IV	6
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	IV	18
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	V	2
Collaboratore di Amministrazione	V	4
Collaboratore di Amministrazione	VI	3
Operatore di Amministrazione	VII	4
Operatore Tecnico	VII	1
Operatore Tecnico	VI	8

- la *"...predetta procedura di selezione è stata attivata nelle more:*
 - della sottoscrizione delle Ipotesi dei Contratti Collettivi Integrativi che quantificano i fondi per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo per gli anni 2015, 2016 e 2017 e definiscono le relative modalità di utilizzo;
 - della certificazione delle predette Ipotesi da parte del *"Collegio dei Revisori dei Conti"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*;
 - del perfezionamento del procedimento di controllo, con esito positivo, previsto dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente rilascio del nulla osta alla



sottoscrizione dei predetti Contratti da parte sia del Ministero della Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;

- 4) della autorizzazione alla definitiva sottoscrizione dei Contratti Collettivi Integrativi innanzi specificati, rilasciata dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla autorizzazione della relativa spesa;
 - 5) della definitiva sottoscrizione dei Contratti Collettivi Integrativi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017...";
- pertanto, l'effettivo riconoscimento, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico, delle **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"** del personale tecnico e amministrativo, con decorrenza dal **1° gennaio 2017**, è comunque subordinato al perfezionamento, con esito positivo, dell'intero procedimento specificato nel capoverso precedente;
 - con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017, numero 92, adottata in via telematica e ratificata con Delibera del 31 ottobre 2017, numero 102, è stato approvato il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, comprensivo del **"Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca"**, della **"Consistenza dell'Organico"** e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**;
 - il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, comprensivo del **"Piano delle Attività Scientifiche e di Ricerca"**, della **"Consistenza dell'Organico"** e del **"Piano di Fabbisogno del Personale"**, prevede, tra l'altro, anche un incremento da quarantasei a novantacinque dei posti complessivi previsti per le **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"** del personale tecnico e amministrativo ripartiti, per ciascun profilo e livello, nel modo seguente:

Profilo professionale	Livello	numero posti
Funzionario di Amministrazione	IV	11
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	IV	34
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	V	19
Collaboratore di Amministrazione	V	8
Collaboratore di Amministrazione	VI	7
Operatore di Amministrazione	VII	4
Operatore Tecnico	VII	4
Operatore Tecnico	VI	8

- con la Determina Direttoriale del 22 dicembre 2017, numero 330, sono state approvate le graduatorie di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 54 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il**



Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto il 21 febbraio 2002, con Determina Direttoriale del 30 agosto 2017, numero 204, per la copertura di novantacinque posti complessivi per le **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"** del personale tecnico e amministrativo;

- con la nota del 7 febbraio 2018, numero di protocollo 730, il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, ha, tra l'altro, fatto presente che, sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il **"Piano di Attività per il Triennio 2017-2019"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** è stato definitivamente approvato;
- a seguito di alcune istanze di riesame, con la Determina Direttoriale del 18 aprile 2018, numero 124, le predette graduatorie di merito sono state modificate;
- le nomine dei vincitori della procedura di selezione indetta ai fini delle **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"** del personale tecnico e amministrativo ed i relativi inquadramenti potranno essere disposti solo successivamente al verificarsi delle condizioni innanzi specificate;
- con la **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo per l'anno 2017"** sottoscritto in data 3 aprile 2019 è stato destinato alle **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"** del personale tecnico e amministrativo uno stanziamento non inferiore ad € 306.729,00, necessario a garantire la copertura finanziaria di un numero complessivo di 95 posizioni;
- nella predetta **"Ipotesi"** è stato ritenuto, altresì, necessario sottolineare che:
 - il numero elevato delle predette posizioni, pari al 70,37% dei potenziali aventi diritto, trova la sua giustificazione, in via del tutto eccezionale, nella mancata attivazione, negli anni precedenti, di almeno una, se non addirittura due **"tornate"** di **"progressioni di livello nei profili di inquadramento"** (a decorrere dall'anno 2010, è stata attivata e conclusa, a tal fine, una sola procedura di selezione);
 - questa anomalia ha inevitabilmente penalizzato il personale che, nel frattempo, aveva già maturato i requisiti richiesti per partecipare alle procedure finalizzate alle predette **"progressioni"**;
 - qualora queste procedure fossero state attivate almeno a cadenza biennale, sarebbe stato possibile ripartire il numero complessivo delle progressioni su una o due **"tornate"**, con percentuali di posizioni da coprire che sarebbero rimaste entro **"forbici"** comprese tra il venticinque ed il trentacinque per cento dei potenziali aventi diritto e, quindi, in un ambito assolutamente ragionevole;
- a seguito della corrispondenza intercorsa tra la Direzione Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, lo **"Ufficio Relazioni Sindacali del Servizio di Contrattazione Collettiva**



del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri' e lo "Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze", come richiamata nelle premesse del presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e alla quale si fa espresso rinvio, l'Ente è stato "...autorizzato a perfezionare entrambe le "progressioni" del personale tecnico e amministrativo, ovvero sia quelle "economiche" che quelle di "livello nei profili di inquadramento", entro la misura percentuale pari al 70% dei potenziali aventi diritto..."

convengono, di destinare alle predette "progressioni" uno stanziamento non inferiore ad € 306.729,00, necessario a garantire la copertura finanziaria di un numero complessivo di 95 posizioni, che è pari alla misura percentuale del 70,37% dei potenziali aventi diritto, con arrotondamento all'unità inferiore.

Articolo 10

Indennità di produttività, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera e), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera e), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in rubrica, le parti convengono di destinare le risorse residue del "Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo" relativo all'anno 2017", come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, per il finanziamento della indennità di produttività individuale, secondo criteri di premialità.

Lo scopo delle "Parti" è quello di mantenere, nell'ambito di specifici progetti, programmi e piani di lavoro, un elevato grado di efficienza e/o di migliorare i livelli di qualità dei servizi e/o delle prestazioni lavorative, tenuto conto della rilevazione dei risultati conseguiti dai dipendenti nell'ambito degli obiettivi assegnati alla unità organizzative nelle quali prestano servizio.

Al fine di corrispondere la indennità di produttività individuale, le "Parti" individuano i seguenti indicatori:

- a) grado di autonomia nello svolgimento del proprio lavoro;
- b) capacità di risoluzione dei problemi;
- c) quantità dell'attività svolta (indice di produttività quantitativo);
- d) qualità della attività svolta (indice di produttività qualitativo);
- e) grado di responsabilità;
- f) grado di collaborazione all'interno della unità organizzativa di appartenenza e con altre unità organizzative.

Nel rispetto di quanto previsto dal *"Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84, le *"Parti"* individuano, di comune accordo, i seguenti coefficienti, sulla base dei quali verranno parametrize le indennità di produttività individuali, rispettando le proporzioni tra i coefficienti da attribuire e gli importi da erogare:

LIVELLO	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
Nella media	1	Il dipendente presenta parametri di valutazione globalmente nella media
Sopra la media	1,5	Il dipendente presenta parametri di valutazione sopra la media
Eccellente	2	Il dipendente presenta parametri di valutazione di eccellenza

Le tabelle riepilogative delle singole *"Strutture di Ricerca"*, con i coefficienti attribuiti ai dipendenti che vi prestano servizio, prima di essere trasmesse alla Amministrazione Centrale, dovranno formare oggetto di informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie Locali ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Per l'anno 2017, le risorse destinate al pagamento della indennità di produttività individuale, costituite dall'importo che residua detraendo dall'ammontare complessivo del *"Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo"* le somme utilizzate per gli altri istituti del trattamento accessorio, sono stimate presuntivamente in € 88.544.

Roma, li 27/11/2019

LA PARTE PUBBLICA

Per il Presidente dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Ingegnere Stefano GIOVANNINI



Il Direttore Generale dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Gaetano TELESIO



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL



CISL SCUOLA



FEDERATIONE UIL SCOLARNA

